

1501191-09.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o acusado, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. Disseram que realizaram a abordagem e apreenderam cocaína e maconha nas vestes íntimas dele.

Em juízo o réu novamente afirmou que as drogas apreendidas consigo destinavam-se ao seu próprio consumo.

Passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1501191-09.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501191-09.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Leonardo da Silva

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

Dispensado o relatório, consigno que o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelo laudo toxicológico de pág. 11/12.

Quanto à autoria, os guardas civis afirmaram que realizavam patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o acusado, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. Disseram que realizaram a abordagem e apreenderam cocaína e maconha nas vestes íntimas dele.

Em juízo o réu novamente afirmou que as drogas apreendidas consigo destinavam-se ao seu próprio consumo.

Passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, conforme certidão de pág. 28/29. Assim, fixo a pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório e condeno JOSÉ LEONARDO DA SILVA, qualificado nos autos, aplicando-lhe a medida de prestação de serviços à

comunidade, pelo prazo de cinco meses, por incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Intime-se o acusado do teor da sentença.
Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 03 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA